

Aos 23 de junho de 2022, às 14:50h, na 2ª Vara Criminal e do Júri do Foro de Itu, Comarca de Itu, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Villaça Furukawa, comigo Escrevente ao final nomeada, foi instalada por meio de videoconferência, a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Esta audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Cumpridas as formalidades legais, foi verificada a participação do MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Villaça Furukawa, do Representante do Ministério Público, Dr. Christiano José Poltronieri de Campos, dos advogados Dr. Lidercio D. Rodrigues- OAB/SP 367729, Dra. Ana Cláudia Samaritano Pereira - OAB/SP 362708, do réu Gustavo Wulk Castilho e das testemunhas comuns João Batista Rodrigues e Fabricio Renato de Souza Queiroz. Ausente a testemunha Alexandre Roberto do Nascimento. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a testemunha João, através do sistema de videoconferência. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das demais testemunhas, o que foi homologado. Em seguida, o réu foi interrogado, também pelo sistema de videoconferência. Após, pelo MM. Juiz foi dito que não havia outras provas a serem produzidas e declarava encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. DADA A PALAVRA PARA O(A) REPRESENTANTE DO MP,

POR ELE(A) FOI DITO: "realizada a gravação da videoconferência, em que foram registrados oralmente os pedidos e argumentos da Promotoria." DADA A PALAVRA PARA O(A) DEFENSOR(A), POR ELE(A) FOI DITO: "realizada a gravação da videoconferência, em que foram registrados oralmente os pedidos e argumentos da Defesa." A SEGUIR, PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE SENTENÇA: VISTOS, GUSTAVO WULK CASTILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 31 de março de 2019, no período da madrugada, na casa noturna "Anzu Club", localizada nesta comarca de Itu/SP, teria trazido consigo, para fins de tráfico, 05 (cinco) comprimidos de metilenodioximetanfetamina (MDMA), vulgarmente conhecida como "ecstasy", e 01 (uma) porção de diclorometano (lança-perfume), nas dependências de estabelecimento recreativo. A defesa preliminar foi apresentada às fls. 158/161 e a denúncia foi recebida em 04 de junho de 2022 (fl. 135). Nesta audiência, foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito. A Defesa requereu a absolvição. Subsidiariamente, também pleiteou a desclassificação. RELATADOS, DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente, devendo o delito ser desclassificado para posse de droga para uso próprio. A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fl. 07), laudo químico-toxicológico (fls. 45/49), que concluiu que parte das substâncias apreendidas eram "ecstasy" e "lança-perfume". A perícia foi inconclusiva em relação às 20 "balinhas" e um dos frascos. Também não há dúvidas da autoria. O réu negou os fatos em juízo. Alegou que brigou na fila, discutiu com o segurança e a droga apreendida foi arrecadada de vários frequentadores. Negou portar qualquer quantidade. Na fase policial, confessou a propriedade das 20 "balinhas", mas negou o tráfico, dizendo que o entorpecente se destinava a uso próprio. Alegou que é usuário eventual de drogas sintéticas. Os policiais militares Fabricio Renato de Souza Queiroz e João Batista Rodrigues declararam foram acionados para dar apoio a uma ocorrência em andamento na Boate Anzu Club. Foram até o estabelecimento, mantiveram contato com o segurança Alexandre e ele relatou a localização de drogas com o réu. Não presenciaram a abordagem propriamente e a localização da droga. Assim, diante dos depoimentos seguros dos policiais e considerando-se a absoluta falta de provas da versão defensiva, inequívoco as drogas pertenciam ao réu. O segurança, ouvido na fase policial, confirmou a apreensão da droga com o réu e ele próprio admitiu portar as "balinhas". A retratação manifestada em juízo restou isolada e não merece credibilidade. Contudo, não há provas suficientes para a condenação pelo tráfico. Não houve a prática de qualquer ato que indicasse o tráfico e a quantidade é compatível com a de um usuário. Portanto, o delito deve ser desclassificado para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06. A pena de advertência sobre os efeitos das drogas se demonstra suficiente e adequada à reprovação da conduta. O réu é primário e não existe circunstância que exija a imposição de pena mais gravosa. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e condeno o réu GUSTAVO WULK CASTILHO, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06. Oportunamente, realize-se a audiência de advertência. Não há condenação ao pagamento de custas em razão da desclassificação do delito. Registre-se e comunique-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." O RÉU E OS DEFENSORES MANIFESTARAM O DESEJO DE NÃO RECORRER. Certifico e dou fé que, o arquivo com a gravação da audiência poderá ser visualizado através do Portal e-Saj. Nada mais, lido e achado conforme. Eu, Sofia Vicentini, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):Promotor(a):

Defensor(a):Ré(u):